

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre il fabbricato ad uso civile dai rischi incendio e tiene indenne l'Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi in relazione alla proprietà o conduzione del fabbricato stesso; può altresì coprire le spese di tutela legale dei diritti delle Persone Assicurate in conseguenza di un caso rientrante in garanzia oppure coprire l'Amministratore, il Portiere o l'Addetto al servizio di pulizia per i casi di morte e invalidità permanente in caso di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni.



Che cosa è assicurato?

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti Sezioni opzionali:

- ✓ Incendio e altre garanzie (acquistabile in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile):
danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da: incendio, esplosione, implosione e scoppio, azione del fulmine, fumo, gas e vapori, acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale, infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici.

- ✓ Responsabilità Civile (acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio e altre garanzie):
danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di determinati fatti verificatisi in relazione alla proprietà e/o conduzione del fabbricato indicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni.

Estensioni Facoltative (acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile):

danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di:

- Scioperi, Tumulti, Sommosse, Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e Sabotaggio
- Eventi atmosferici
- Gelo
- Rc dell'Amministratore del Condominio
- Spese per la ricerca e riparazione del guasto per danni da acqua e gas.

Responsabilità Civile conduzione unità immobiliari (acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile):

danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali da parte dei conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali, posti auto e box, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione alla conduzione degli stessi e relative dipendenze e in relazione a danni da inquinamento accidentale.

Infortuni (acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile):

indennizza le somme per morte e invalidità permanente in caso di infortunio subito in conseguenza dello svolgimento, per ordine e conto del Contraente, delle mansioni di: Amministratore, Portiere, Addetto al servizio di pulizia (a seconda di quanto selezionato dal Contraente).

- ✓ Tutela legale:
spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate quali: assistenza stragiudiziale, intervento di un legale, intervento del perito d'ufficio (CTU), l'intervento di un consulente tecnico di parte,

spese di giustizia, spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.

Le somme assicurate e i massimali sono scelti dal Contraente in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana

Garanzia Incendio e altre garanzie:

- ✗ Fabbricati la cui destinazione non è prevalentemente ad abitazioni civili, ad uffici, posti auto e box, o comunque diffonde rispetto alle 5 classificazioni previste;
- ✗ Fabbricati con caratteristiche costruttive difformi rispetto alle 3 classi di Tipologia costruttiva, normate in base alla loro resistenza al fuoco;
- ✗ Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Incendio e altre garanzie

- ! danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! fenomeno elettrico a lampadine, valvole termoioniche alle resistenze scoperte ed ai fusibili, nonché quelli dovuti a usura o manomissione.
- ! danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua.

Responsabilità Civile

- ! danni da ampliamento, sopraelevazione o demolizione, lavori di straordinaria manutenzione rientranti nell'art.3 Dgs 81/2008;
- ! danni da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;
- ! da furto o rapina;
- ! alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Estensioni Facoltative

- ! determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! danni da e di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o di ammanchi di qualsiasi genere;
- ! danni arrecati da eventi atmosferici ad enti mobili all'aperto ed installazioni esterne.

Responsabilità Civile conduzione unità immobiliari

- ! da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, demolizioni;
- ! derivanti dallo svolgimento di attività professionali o commerciali;
- ! arrecati da animali.

Infortuni:

- ! svolgimento di attività professionali diverse da quelle assicurate con la garanzia Infortuni
- ! danni derivanti dalla guida di natanti a motore.

Tutela legale:

- ! materia fiscale ed amministrativa.



Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio, Infortuni e Responsabilità Civile: Territorio Repubblica Italiana
- ✓ Tutela legale: per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto: il Contraente o l'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure ad Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, entro tre giorni da quando ne abbia avuto conoscenza o la possibilità, inoltre, deve:
 - Incendio e altre garanzie e Estensioni Facoltative:
 - fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
 - sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all'Intermediario o ad Allianz Viva;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
 - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Allianz Viva o dai Periti.
 - Responsabilità Civile:
 - agli effetti della RCO, denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni e ciò entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta, nonché dare avviso nel caso di avvio di procedimento penale avviato a seguito di infortunio.
 - Infortuni:
 - fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni;
 - allegare il certificato medico iniziale alla denuncia e inviare la successiva documentazione medica sul decorso delle lesioni.
 - Tutela Legale:
 - il Contraente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro ad Allianz S.p.A. (Società incaricata da Allianz Viva per la gestione dei sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure ad Allianz Viva.
 È possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale.
 Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite:

- assegno bancario, circolare, munito della clausola di "non trasferibilità", intestato ad Allianz Viva oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario i soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

È possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva, alle condizioni in essa riportate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale o poliennale, salvo il caso di Polizze di durata inferiore:
 La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.
 Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di recesso - Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz Viva; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz Viva provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Disdetta

Le Parti possono disdire l'Assicurazione ad ogni scadenza annuale, tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di contratto poliennale, il Contraente può recedere dalla polizza ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio copertura:

- se la durata originaria della polizza è superiore a 5 anni;
- se sono trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'Assicurazione;
- con preavviso di almeno 60 giorni con comunicazione scritta.

Se i termini di cui sopra sono rispettati, l'Assicurazione termina alla scadenza della prima ricorrenza annua successiva all'invio del recesso.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Le Parti possono recedere dal Contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile a termini dell'Assicurazione, tramite comunicazione scritta da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz Viva.

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Fabbricato Protetto"

Data di aggiornamento 24.06.2023

Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale di Allianz Viva.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio **2022** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **119.304.208** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **117.731.765** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **126.917.418** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **57.112.838** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **171.040.919** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **155.229.659** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **135%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E ALTRE GARANZIE (opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Responsabilità Civile)

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti altresì i danni materiali e diretti causati da:

- ✓ caduta aeromobili,
- ✓ urto di veicoli stradali o natanti;
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;
- ✓ bang sonico;
- ✓ furto e guasti arrecati dai ladri a fissi e infissi;
- ✓ guasti cagionati dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate, nonché le spese di salvataggio;
- ✓ rottura delle lastre di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato

Allianz Viva risarcisce, inoltre, se conseguenti agli eventi coperti:

- ✓ i danni materiali e diretti subiti dal contenuto di proprietà del condominio assicurato e riposto nei locali ad uso comune;
- ✓ le spese per demolire sgomberare e smaltire e trasportare i residui del Sinistro;
- ✓ la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi;
- ✓ il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario;
- ✓ danni ad impianti ed apparecchiature al servizio del Fabbricato di proprietà delle Aziende dei telefoni, acqua, luce e gas;

✓ le spese di rimpiazzo del combustibile; ✓ gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti; ✓ i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione; ✓ i danni da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato. L'ampiezza dell'impegno di Allianz Viva è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Aumento franchigia danni da acqua (e franchigia Spese di ricerca e riparazione del guasto, se richiamata in Polizza)	Per i danni da acqua e le spese per la ricerca e riparazione del guasto (qualora espressamente attivata), il Contraente può scegliere di aumentare la Franchigia prevista per Sinistro a: - euro 350,00 oppure - euro 550,00 oppure - euro 750,00 ottenendo il corrispondente sconto.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Spese di demolizione e sgombero	Il Contraente può integrare la garanzia con un importo aggiuntivo di: - euro 25.000,00 oppure - euro 50.000,00 per Sinistro, con corrispondente aumento di premio.
RESPONSABILITA' CIVILE (opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio e altre garanzie)	
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi i danni: ✓ da fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; ✓ da incendio, esplosione, implosione e scoppio; ✓ da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti installati nel Fabbricato, anche a seguito di gelo, rigurgiti, occlusioni o traboccamenti di grondaie, pluviali, impianti idrici e igienici; ✓ da neve e/o ghiaccio non rimossi; ✓ da caduta di antenne televisive centralizzate; ✓ da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; ✓ dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato; ✓ derivanti dalla committenza auto e di lavori; ✓ da inquinamento; ✓ verso prestatori di lavoro prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O); ✓ verso lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione. Per Fabbricati in condominio, se l'Assicurazione è stipulata per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti e è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri e verso la proprietà comune. L'ampiezza dell'impegno di Allianz Viva è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
ESTENSIONI FACOLTATIVE (opzionale, acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile)	
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che Il Contraente può estendere le coperture assicurative previste dalle sezioni Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile acquistando le garanzie facoltative della presente sezione; dette garanzie sono suddivise in due Gruppi, come sottoindicato, che possono essere acquistati anche separatamente. <u>Gruppo 1</u> ✓ Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio; ✓ Eventi atmosferici; ✓ Gelo; ✓ Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio. <u>Gruppo 2</u> ✓ Spese per la ricerca e riparazione del guasto. L'ampiezza dell'impegno di Allianz Viva è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Aumento franchigia danni da acqua (e franchigia Spese di ricerca e riparazione del guasto, se richiamata in Polizza)	E' possibile incrementare la Franchigia attivando le Condizioni Facoltative della sezione Incendio e altre garanzie per i danni da acqua.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici	Il Contraente può estendere la garanzia ai danni subiti dai pannelli solari e/o fotovoltaici, sino a euro 20.000,00, scegliendo altresì la forma assicurativa, a valore intero oppure a primo rischio assoluto, purché i pannelli solari siano conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976 e successivi aggiornamenti, e i pannelli fotovoltaici, siano conformi alle norme CEI EN 61215-1-1, 61730-1 e 61730-2, e successivi aggiornamenti. Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro, tale Scoperto sostituisce la Franchigia operante per Eventi atmosferici.
RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI (opzionale, acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile)	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
INFORTUNI (opzionale, acquistabile in abbinamento alle garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile)	
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi gli infortuni avvenuti in occasione di: - malore; - negligenza grave; - sforzi muscolari ed ernie aventi carattere traumatico; - diabete, fermo restando che sono escluse le relative conseguenze; - le conseguenze di punture di insetti, morsi di animali e rettili (esclusa la malaria) L'ampiezza dell'impegno di Allianz Viva è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
TUTELA LEGALE (opzionale)	
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che la garanzia è prestata a tutela del Condominio e delle Persone Assicurate per: - difendersi in un procedimento penale per delitto colposo e per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione in materia fiscale e amministrativa; - difendersi in un procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolte con decisione passata in giudicato; - ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali, a persone o a cose, subiti a causa di un fatto illecito di terzi; - sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito; - sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore ad € 210,00 relative a controversie contrattuali con fornitori; controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio; - presentare opposizione contro una sanzione amministrativa, di natura pecuniaria e non pecuniaria davanti all'Autorità competente. ad esclusione della materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale nei casi in cui la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. È altresì prestato un servizio di Consulenza telefonica tramite Allianz S.p.A. che eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. L'ampiezza dell'impegno di Allianz Viva è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	

Vertenze con condomini e conduttori	Il Contraente può estendere la garanzia, nell'ambito dello stesso Massimale prescelto per la garanzia Tutela Legale, alle vertenze con condomini e/o conduttori per l'inosservanza delle norme di legge o del regolamento comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo, con corrispondente aumento di premio.
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni: per la Garanzia Infortuni sono escluse: - le persone che, al momento della sottoscrizione della Polizza oppure in occasione dei successivi rinnovi annuali, abbiano età pari o superiore a 75 anni; - le persone residenti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana. Le persone assicurate che raggiungono i 75 anni di età nel corso dell'Assicurazione, rimarranno in copertura esclusivamente fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Entro tale scadenza annuale, il Contraente (o l'Assicurato) dovrà comunicare ad Allianz Viva detta circostanza; in assenza di comunicazione, i premi scaduti successivamente alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'età di 75 anni ed eventualmente incassati, verranno restituiti da Allianz Viva al momento della sopravvenuta conoscenza di detta circostanza.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Incendio e altre garanzie	
Destinazione del Fabbricato	A integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente in Polizza relativamente alla destinazione d'uso del Fabbricato assicurato. Il Fabbricato assicurato può essere adibito ad una delle seguenti destinazioni d'uso, a seconda di quanto dichiarato in Polizza: SL1 esclusivamente ad abitazione civile o ad uffici SL2 ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo quarto non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplosivi ad uso commercio, discoteche e nights. SL3 ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplosivi ad uso commercio, discoteche e nights. SL4 ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplosivi ad uso commercio. SL5 per uso privato esclusivamente a posti auto o box destinati al ricovero di veicoli, beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato	L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente e riportata in Polizza relativamente alla Tipologia costruttiva del Fabbricato assicurato con riferimento alla sua resistenza al fuoco. Il Fabbricato assicurato deve essere classificato in una delle seguenti 3 Tipologie costruttive, elencate in ordine decrescente sulla base della loro resistenza al fuoco: • Classe 1 • Classe 2 • Classe 3 Le caratteristiche costruttive degli elementi essenziali del Fabbricato sono: Classe 1 a) strutture portanti verticali, pareti esterne e solai, ove esistano, in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili e/o legno lamellare; c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose.

	Classe 2 a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili; c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose; d) il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto: - o sono costituite in materiali incombustibili; - o sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili. Classe 3 a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili; c) manto di copertura del tetto in materiali combustibili. Nella definizione delle caratteristiche costruttive del Fabbricato non ha influenza e viene quindi tollerata la presenza di: <u>a valere per la Classe 1</u> • materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento, a condizione che siano aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo; • materiali combustibili, a condizione che siano rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili e non siano usati per strutture portanti; <u>a valere per tutte le Classi</u> • caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti punti a), b) e c) di una sola porzione del Fabbricato, la cui superficie non superi 1/5 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; • materiali diversi da quelli dichiarati nelle pareti esterne, nel manto di copertura del tetto e nei solai, a condizione che la superficie da essi occupata non ecceda 1/10 delle rispettive superfici totali; tale tolleranza, nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto è elevata a 1/3 qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare; • soppalchi comunque costruiti, la cui superficie non occupi più di 1/4 del piano in cui si trovano.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?			
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.			
INCENDIO E ALTRE GARANZIE			
Garanzie	Franchigie/Scoperti (per Sinistro)*	Limiti di indennizzo/Massimali*	Esclusioni a valere per singola garanzia
Acqua condotta	200,00	Somma Assicurata Fabbricato	
Occlusione delle condutture	250,00	3% della Somma Assicurata per il Fabbricato con un minimo € 5.000,00 ed un massimo € 25.000,00, per Sinistro e per anno assicurativo	
Infiltrazioni di acqua piovana e di disgelo	150,00	Somma Assicurata Fabbricato	! Le infiltrazioni di acqua piovana dovute a carenze o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile
Furto e guasti arrecati dai ladri a fissi ed infissi	Nessuna	4.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	
Rottura delle lastre	Nessuna	4% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per Sinistro	! Rotture derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione nonché quelli avvenuti

			in occasione di riparazioni, rimozioni e lavori di manutenzione straordinaria ! Danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico ! Danni ai lucernari
Fenomeno elettrico	150,00	5.000,00, per Sinistro e per anno assicurativo.	
Danni al contenuto di proprietà comune del condominio	Nessuna	10.000,00, per Sinistro e per anno assicurativo.	
Spese di demolizione e sgombero	-	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza, per Sinistro.	
Spese di rimpiazzo del combustibile	-	1% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per Sinistro e per anno assicurativo.	
Perdita delle pigioni	Nessuna	1 anno	
Mancato godimento dei locali	Nessuna	1 anno	
Onorari a periti	-	5% dell'indennizzo, con il massimo di € 8.000,00, per anno assicurativo.	
Costi di urbanizzazione	-	5% della Somma Assicurata per il Fabbricato con un massimo di 8.000,00, per Sinistro.	
Danni da inquinamento	10% con il minimo 2.000,00, per Sinistro	100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.	! Produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'amianto o il chrysotile. ! Dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

**I valori della tabella sopra riportata sono espressi in euro*

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ! da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel Fabbricato assicurato;
- ! da gelo;
- ! agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- ! da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ! ai lucernari;
- ! causati da ordigni esplosivi e quelli verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi di terzi;
- ! avvenuti in occasione di guerra, anche civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ! avvenuti in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ! le spese sostenute per demolire o ripristinare parti di Fabbricato o di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha originato lo spargimento di acqua.

RIVALSA

Allianz Viva rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro inquilini o locatari, dei parenti degli stessi, dei conviventi, degli ospiti o collaboratori familiari e dell'Amministratore che siano responsabili dei danni coperti, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie		Franchigie/ Scoperti (per Sinistro)*	Limiti di indennizzo/Massimali*	Esclusioni a valere per singola garanzia
Danni da spargimento di acqua	Tutti i danni	200,00	Massimale assicurato	! Danni da rottura imputabile a gelo di condutture installate o interrate all'esterno del Fabbricato
	Danni a cose poste in locali interrati relative ad attività artigianali e/o commerciali	10% minimo 150,00	Sino alla concorrenza di 60.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	
	Danni da rigurgiti, occlusioni o traboccamento di grondaie, pluviali	250,00	Massimo 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	
	Danni di spargimento acqua a seguito di rottura accidentale causata da gelo	150,00	Massimo 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	
Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività		10% minimo 500,00 per Sinistro	10% del Massimale assicurato con un massimo di 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	
Committenza auto		250,00	Massimale assicurato	
Committenza di lavori			Massimale assicurato	
Inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato		10% minimo 2.000,00 per Sinistro.	200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.	

**I valori della tabella sopra riportata sono espressi in euro*

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni:

- ! dall'esercizio nel Fabbricato di industrie, commercio, arti e professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari;
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche;
- ! derivanti da amianto o Crysotile;
- ! conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;

- ! da detenzione, impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! dall'assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali da qualunque causa determinate;
- ! derivanti dalla conduzione delle singole unità abitative.

ESTENSIONI FACOLTATIVE

Garanzie		Franchigie/ Scoperti (per Sinistro)*	Limiti di indennizzo/Massimali*		Esclusioni a valere per singola garanzia
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo, sabotaggio		300,00	80% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per Sinistro e per anno assicurativo		Danni: ! da imbrattamento o deterioramento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni ! verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato per ordine di qualsiasi Autorità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato e/o errato, ! inadeguato funzionamento del sistema informativo, e/o qualsiasi impianto, componente elettronica, firmware, software, hardware ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo provocato da produzione, distribuzione e manutenzione o detenzione di amianto o derivante dall'emissione di onde e campi elettromagnetici causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico
Eventi atmosferici	Trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani	300,00		80% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per Sinistro	! Danni subiti da enti mobili all'aperto e installazioni esterne come recinti, cancelli, camini, antenne, insegne, pannelli solari, capannoni presso-statici e simili, nonché a lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento, a fabbricati aperti da uno o più lati ! Danni arrecati da sovraccarico di neve a lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento, serramenti, nonché all'impermeabilizzazio
	Grandine		10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per danni a lastre in fibro-cemento		
	Sovraccarico di neve				

				e per anno assicurativo	ne a meno che il loro danneggiamento avvenga congiuntamente con il crollo totale o parziale del Fabbricato. Sono inoltre esclusi i danni a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve
Gelo		150,00	15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo		Sono esclusi i: ! danni a fabbricati senza impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive. ! danni causati alle tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato
Responsabilità Civile dell'amministratore di condominio		10% minimo 250,00	5% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per Sinistro. Per mancato pagamento Premio di Polizza: 15.000,00 per tutti i sinistri avvenuti entro 60 giorni dalla scadenza della rata insoluta		La garanzia non vale: ! per il pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste; ! per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; ! per richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; ! per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; ! per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione salvo quanto stabilito; ! per i danni che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza. ! Inoltre: ! Non sono considerati terzi, anche se condomini, l'amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualunque altro suo familiare con lui convivente.
Spese per la ricerca e riparazione del guasto		250,00 elevata a 350,00 per danni ad impianti di riscaldamento a pannelli radianti	3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'anno assicurativo.		! Sono escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti. ! La garanzia non è operante per le spese inerenti agli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento prodotti e installati in data antecedente il 1990.

**I valori della tabella sopra riportata sono espressi in euro*

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni:

- ! verificati in occasione di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezione, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare;
- ! avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti, accumuli esterni di acqua, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! da bagnamento all'interno del Fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.

RIVALSA

Allianz Viva rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro inquilini o locatari, dei parenti degli stessi, dei conviventi, degli ospiti o collaboratori familiari e dell'Amministratore che siano responsabili dei danni coperti, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Garanzie	Franchigie/ Scoperti (per Sinistro)*	Limiti di indennizzo/Massimali*	Esclusioni a valere per singola garanzia
Inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato	10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00	50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo	Danni: ! produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto o chrysotile ! dall'emissione di onde e campi elettromagnetici

**I valori della tabella sopra riportata sono espressi in euro*

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni:

- ! che si sono verificati fuori dall'area di pertinenza del Fabbricato e delle relative dipendenze salvo che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno dell'area di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- ! a cose e animali da furto;
- ! a cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

INFORTUNI

Garanzie	Franchigie/ Scoperti (per Sinistro)	Limiti di indennizzo/Massimali	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invalità Permanente	3% se il grado di invalidità accertato risulti superiore al 10%, la franchigia si intende abrogata	-	-

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono altresì esclusi i danni:

- ! da stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- ! da proprie azioni delittuose dolose o atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- ! da stato di guerra e insurrezione;
- ! da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
- ! da infarti e le ernie – salvo quelle traumatiche espressamente incluse;
- ! da o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze.

Sono inoltre escluse le infezioni, che sono invece sempre considerate malattie, anche se pandemiche, salvo quanto esplicitamente compreso nell'oggetto dell'Assicurazione.

RIVALSA

Allianz Viva rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio.

TUTELA LEGALE

Oltre a quanto indicato nel DIP, la garanzia è esclusa:

- ! per danni che derivano da disastro ecologico, atomico o radioattivo;
- ! per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- ! per controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- ! per vertenze con condomini e conduttori, salvo se espressamente previsto come estensione di garanzia;
- ! per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- ! per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha Allianz Viva?**

Cosa fare in caso di sinistro?	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: Denuncia di sinistro: Incendio e Responsabilità Civile e Garanzie facoltative e Infortuni: La denuncia di sinistro dovrà essere inviata per iscritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o ad Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, disponibile sul sito www.allianzviva.it, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Tutela Legale: La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere presentata ad Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale, attraverso il proprio Intermediario o direttamente accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it. <u>La richiesta di consulenza telefonica può avvenire attraverso i medesimi canali di cui sopra.</u> Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta. Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto Gestione da parte di altre imprese: Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri Allianz Viva si avvale di: Allianz S.p.A., con sede in Piazza Tre Torri,3 – 20145 Milano. Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi di Allianz Viva	Allianz Viva una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo potrà procedere alla liquidazione del danno. Incendio e altre garanzie ed Estensioni Facoltative Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Infortuni Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, Allianz Viva provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni. Tutela Legale In caso di richiesta di consulenza telefonica, Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.



Quando e come devo pagare?

Premio	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: Indicizzazione Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto e il Premio sono soggetti ad adeguamento automatico annuale della percentuale calcolata facendo il rapporto tra i seguenti indici estratti dalla Tavola ISTAT di riferimento: • indice relativo al nono mese precedente il mese di scadenza della rata annuale di Premio - e • indice dello stesso mese di cui sopra ma relativo all'anno immediatamente precedente. L'Indice di riferimento è quello del numero indice nazionale generale dei "Prezzi alla produzione delle Costruzioni – Edifici residenziali" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). Non sono soggetti ad adeguamento: • franchigie, scoperti e relativi minimi e massimi; • le percentuali in cui sono espressi i limiti di indennizzo. Se l'indice nazionale generale sopra indicato non è più disponibile, Allianz Viva si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
Rimborso	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: In caso di recesso esercitato da una delle parti a seguito di sinistro, Allianz Viva rimborsa al Contraente l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto. Qualora operante la sezione Estensioni Facoltative, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti hanno la facoltà di recedere da detta garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. Contestualmente a detto recesso Allianz Viva rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: In caso di contratto poliennale qualora Allianz Viva avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, il Contraente potrà disdire il contratto alla ricorrenza annuale solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Infortunati Le persone assicurate che raggiungono i 75 anni di età nel corso dell'Assicurazione, rimarranno in copertura esclusivamente fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Entro tale scadenza annuale, il Contraente (o l'Assicurato) dovrà comunicare ad Allianz Viva detta circostanza; in assenza di comunicazione, i premi scaduti successivamente alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'età di 75 anni ed eventualmente incassati, verranno restituiti da Allianz Viva al momento della sopravvenuta conoscenza di detta circostanza. Tutela Legale È previsto un periodo di carenza (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 90 giorni, nel caso di controversie di natura contrattuale.
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari o amministratori (persone fisiche e giuridiche) di interi fabbricati (villette/condomini/posti auto e box ad uso privato) ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, interessati a: tutelare il Fabbricato assicurato da danni materiali e diretti (quali ad esempio causati da incendio o da perdita d'acqua); proteggere il proprio patrimonio dai danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. Il prodotto si rivolge inoltre a proprietari o amministratori interessati all'assistenza legale per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio, in ogni sua fase, in relazione alla tutela del Condominio e delle persone assicurate.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25,8% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Ad Allianz Viva	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. Allianz Viva è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di Allianz Viva, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato ad Allianz Viva e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte di Allianz Viva. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito di Allianz Viva www.allianzviva.it alla sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato ad Allianz Viva e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Allianz Viva.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARBITRATO: Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Allianz S.p.A. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) o – se il contraente ha domicilio in Italia – all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO ALLIANZ VIVA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



FABBRICATO PROTETTO

**CONTRATTI
SEMPLICI E
CHIARI**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI PER FABBRICATI
CIVILI**

406 - Ed. 28/01/2023

ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28/01/2023

Allianz  Viva

INTRODUZIONE

Fabbricato Protetto offre una serie di garanzie per la copertura di rischi che possono colpire il Fabbricato (incendio e altre garanzie), oltre a quelli connessi alla sua conduzione (responsabilità civile, tutela legale) oltre ad una garanzia Infortuni degli addetti al servizio del Fabbricato. Le garanzie possono essere scelte dal cliente nelle combinazioni previste e operano solo se richiamate espressamente in Polizza.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Fraasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie e condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Assistenza clienti



Gratuito anche da cellulare

L'Area Clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su **www.allianzviva.it**.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	4
CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE.....	4
CHE COSA È ASSICURATO	6
QUANDO E COME PAGARE	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	7
COME SI PUÒ DISDIRE	8
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO	9
2. INCENDIO E ALTRE GARANZIE	11
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	11
LIMITI DI COPERTURA.....	16
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....	17
3. RESPONSABILITA' CIVILE	19
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	19
LIMITI DI COPERTURA.....	22
4. ESTENSIONI FACOLTATIVE	24
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	24
LIMITI DI COPERTURA.....	28
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....	28
5. RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI	30
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	30
LIMITI DI COPERTURA.....	31
6. INFORTUNI	33
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	33
LIMITI DI COPERTURA.....	35
7. TUTELA LEGALE	37
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	37
LIMITI DI COPERTURA.....	40
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....	41
8. NORME IN CASO DI SINISTRO	42
8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI	53
9. GLOSSARIO.....	59

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 1.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

Requisiti essenziali per l'assicurabilità di un rischio e per l'efficacia del contratto sono le seguenti:

- negli ultimi tre anni non si sono verificati sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza;
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi eventi coperti dalla Polizza e il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti eventi;
- il Fabbricato assicurato si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
- il Fabbricato assicurato risponde alle caratteristiche costruttive della Classe dichiarata in Polizza, come meglio descritto al seguente Art. 1.1.2;
- il Fabbricato assicurato è destinato all'uso dichiarato in Polizza, come meglio descritto al seguente Art. 1.1.1;
- il Fabbricato assicurato è adibito ad uso abitativo per la percentuale indicata in Polizza;
- il Fabbricato assicurato è costruito come meglio descritto al seguente Art. 1.1.2.

Ogni modifica o integrazione a criteri e requisiti previsti deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifica precisazione scritta in Polizza.

Art. 1.1.1 Destinazione d'uso del Fabbricato

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente e riportata in Polizza, relativamente alla destinazione d'uso del Fabbricato assicurato.

Il Fabbricato assicurato può essere adibito ad una delle seguenti destinazioni d'uso:

SL1

esclusivamente ad abitazione civile o ad uffici

SL2

ad abitazione civile o a uffici per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo quarto non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplosivi ad uso commercio, discoteche e nights.

SL3

ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio, discoteche e nights.

SL4

ad abitazione civile o a uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti a condizione che nel residuo terzo non esistano depositi di infiammabili e/o esplodenti ad uso commercio.

SL5

per uso privato esclusivamente a posti auto o box destinati al ricovero di veicoli, beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 1.1.2 Tipologia costruttiva del Fabbricato – resistenza al fuoco

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente e riportata in Polizza relativamente alla Tipologia costruttiva del Fabbricato assicurato con riferimento alla sua resistenza al fuoco.

Il Fabbricato assicurato deve essere classificato in una delle seguenti 3 Tipologie costruttive, elencate in ordine decrescente sulla base della loro resistenza al fuoco:

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3

Le caratteristiche costruttive degli elementi essenziali del Fabbricato sono di seguito descritte per ciascuna delle 3 Tipologie sopra elencate.

Classe 1

- a) strutture portanti verticali, pareti esterne e solai, ove esistano, in materiali incombustibili;
- b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
- c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose.

Classe 2

- a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili;
- c) manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose;
- d) Il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto:
 - sono costituite in materiali incombustibili;
 - sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili.

Classe 3

- a) strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- b) strutture portanti del tetto, coibentazioni, soffittature, rivestimenti e solai, ove esistano, in materiali anche combustibili;
- c) manto di copertura del tetto in materiali combustibili.

Tolleranze

Nella definizione delle caratteristiche costruttive del fabbricato non ha influenza e viene quindi tollerata la presenza di:

a valere per la Classe 1

- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento, a condizione che siano aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calcestruzzo o metallo;
- materiali combustibili, a condizione che siano rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili e non siano usati per strutture portanti;

a valere per tutte le Classi

- caratteristiche diverse da quelle indicate ai precedenti punti a), b) e c) di una sola porzione del fabbricato, la cui superficie non superi 1/5 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- materiali diversi da quelli dichiarati nelle pareti esterne, nel manto di copertura del tetto e nei solai, a condizione che la superficie da essi occupata non ecceda 1/10 delle rispettive superfici totali; tale tolleranza, nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto è elevata a 1/3 qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- soppalchi comunque costruiti, la cui superficie non occupi più di ¼ del piano in cui si trovano.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.2 GARANZIE ACQUISTABILI

Le sezioni **a disposizione del Contraente** sono:

- Incendio e altre garanzie;
- Responsabilità civile;
- Estensioni Facoltative (Scioperi, Tumulti, Sommosse, Atti Vandalici, Terrorismo e Sabotaggio, Eventi Atmosferici, Gelo, Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio e Spese per la ricerca e riparazione del guasto);
- Responsabilità civile conduzione delle unità immobiliari;
- Infortuni;
- Tutela Legale.

Operano esclusivamente le sezioni e le Garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, Franchigie ed esclusioni.



QUANDO E COME PAGARE

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta del Contraente in rate semestrali.

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Allianz Viva.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento di tutti i premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

Art. 1.4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come da apposita ricevuta rilasciata da Allianz Viva, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.6 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.6.1 Durata dell'Assicurazione

La Polizza può avere durata annuale oppure poliennale.

Durata annuale

L'Assicurazione dura un anno di calendario (annualità assicurativa).

Per i casi in cui la Legge o le presenti condizioni di Assicurazione si riferiscono al Periodo di assicurazione, esso si intende stabilito nella durata di un anno tra la data di decorrenza dell'Assicurazione e la data della prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso il Periodo di assicurazione coincide con la durata della stessa.

Durata poliennale

Il Contraente può stipulare l'Assicurazione per una durata poliennale, ovvero pari o superiore a due anni, nel limite massimo di 10 anni.

In tal caso:

- il Contraente beneficia di uno sconto, opportunamente indicato in Polizza, rispetto al Premio totale dovuto per la corrispondente Assicurazione di durata annuale;
- il Contraente potrà recedere dall'Assicurazione solo trascorsi i primi 5 anni, come meglio descritto all'art. 1.9 Facoltà di recesso durante la copertura in caso di durata poliennale.

Art. 1.6.2 Rinnovo dell'Assicurazione

Alla data di scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta, come meglio descritto all'art. 1.8 Disdetta, entro i termini; e
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati.



COME SI PUÒ DISDIRE

Art. 1.7 FACOLTA' DI RECESSO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz Viva; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz Viva provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Art. 1.8 DISDETTA

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Art. 1.9 FACOLTA' DI RECESSO DURANTE LA COPERTURA IN CASO DI DURATA POLIENNALE

In caso di Assicurazione di durata poliennale, il Contraente può recedere dall'Assicurazione ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio copertura:

- se la durata originaria dell'Assicurazione è superiore a 5 anni;
- se sono trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'Assicurazione;
- con preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione scritta.

Se i termini di cui sopra sono rispettati, l'Assicurazione termina alla scadenza della prima ricorrenza annua successiva all'invio del recesso.

Art. 1.10 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso, anche di frazionamento; oppure,
- quando scade la rata di Premio successiva, se la comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima della scadenza della rata di Premio in corso.

Se nella comunicazione è indicata una data di effetto del recesso diversa da queste scadenze, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 1.11 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.¹

Art. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva se ha già stipulato o se, in corso di contratto, stipula altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.²

Art. 1.13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.14 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione³.

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

² Art. 1910 Codice Civile

³ Art. 1898 Codice Civile

Art. 1.15 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio Allianz Viva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.⁴

Art. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.17 INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto e il Premio sono soggetti ad adeguamento automatico annuale della percentuale calcolata facendo il rapporto tra i seguenti indici estratti dalla Tavola ISTAT di riferimento:

- indice relativo al nono mese precedente il mese di scadenza della rata annuale di Premio e
- indice dello stesso mese di cui sopra ma relativo all'anno immediatamente precedente.

L'Indice di riferimento è quello del numero indice nazionale generale dei "Prezzi alla produzione delle Costruzioni – Edifici residenziali" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Non sono soggetti ad adeguamento:

- franchigie, scoperti e relativi minimi e massimi;
- le percentuali in cui sono espressi i limiti di indennizzo;

Se l'indice nazionale generale sopra indicato non è più disponibile, Allianz Viva si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

CONTEGGIO PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO (I valori degli indici sono a puro titolo esemplificativo)

Scadenza polizza giugno 2022

Indici da considerare (quarto mese che precede la rata a scadenza annua) per calcolare la percentuale di adeguamento:

Febbraio 2022 => indice istat 108.80

Febbraio 2021 => indice istat 103.00

Incremento ISTAT: $108,80/103,00 \times 100 - 100 = 5,6\%$ di adeguamento

⁴ Art. 1897 del Codice Civile

2. INCENDIO E ALTRE GARANZIE

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 2.1 BENI ASSICURABILI

Fatto salvo il rispetto dell'art. 1.1 Criteri di assicurabilità, l'Assicurazione opera esclusivamente per il Fabbricato indicato in Polizza e per il quale è stato pagato il relativo Premio.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro le somme assicurate e nei limiti specificati in Polizza, Allianz Viva indennizza per Sinistro e anno assicurativo i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:

INCENDIO

- 1) **incendio, esplosione, implosione e scoppio**; anche se determinati da **colpa grave** dell'Assicurato, del Contraente, dei condomini e dei loro inquilini e/o locatari, nonché da **dolo e colpa grave** delle persone di cui ai sensi di legge le stesse devono rispondere;
- 2) **azione del fulmine**;
- 3) **caduta aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 4) **urto di veicoli stradali o natanti**, anche se di proprietà dei condomini, in transito su strade pubbliche o su corsi d'acqua;
- 5) **caduta di ascensori** e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;
- 6) **fumo, gas, vapori**:
 - fuoriusciti per guasto improvviso e accidentale verificato negli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento.

Limitazione: gli impianti devono essere collegati, mediante adeguate condutture, a camini.

- **sviluppati da incendio** che ha colpito i beni assicurati o altri enti, anche di terzi, posti entro 50 metri da essi;
- 7) **bang sonico**;
 - 8) **guasti** causati dall'Assicurato, da terze parti o dall'Autorità, per impedire, fermare o limitare i danni alle cose assicurate;

9) **spese di salvataggio;**

10) **furto e guasti causati dai ladri a fissi ed infissi**, relativi ai vani di uso condominiale, comprese le porte di accesso delle singole unità immobiliari e alle relative dipendenze, in occasione di furto o tentato furto.

Limite di indennizzo: 4.000,00 euro, per Sinistro e anno assicurativo.

11) **rottura delle lastre di pertinenza dei vani di uso comune del Fabbricato** causata da fatto accidentale o di terzi, eventi atmosferici e atti vandalici, compresi quelli dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Limite di indennizzo: 4% della somma assicurata per il Fabbricato, per ciascun Sinistro.

Esclusioni:

- danni che derivano da vizio di costruzione o difettosa installazione;
- danni che si verificano in occasione di riparazioni, rimozioni e lavori di manutenzione straordinaria;
- danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Sono sempre esclusi i danni ai lucernari.

FENOMENO ELETTRICO

12) **azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici** provocati da qualunque causa a impianti, circuiti, apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici, audiovisivi, telefonici di pertinenza del Fabbricato assicurato, purchè fissi e stabilmente installati.

Limite di indennizzo: 5.000,00 euro, per Sinistro e per anno assicurativo

Franchigia: 150,00 euro per Sinistro.

Esclusioni:

- danni a lampadine, valvole termoioniche, alle resistenze scoperte e ai fusibili;
- danni dovuti a usura o manomissione;
- danni a impianti che non siano fissi o stabilmente installati.

DANNI DA ACQUA

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

13) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di

- **rottura accidentale o guasto di impianti** idrici, igienici e di riscaldamento o condizionamento installati nel Fabbricato assicurato o comunque posti a servizio dello stesso.

Franchigia: 200,00 euro per Sinistro.

- **occlusione delle condutture** di impianti idrici e igienici, **rigurgiti e trabocchi** delle fognature, di pertinenza esclusiva del Fabbricato assicurato.

Limite di indennizzo: 3%° della somma assicurata per il Fabbricato, con un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 25.000,00 euro, per Sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro.

14) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo:

- attraverso brecce o lesioni verificate nel tetto;
- a seguito di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.

Franchigia: 150,00 euro per Sinistro.

Esclusioni: infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato, oggettivamente riscontrabile.

Allianz Viva risarcisce inoltre, se conseguenti agli eventi di cui sopra:

- 15) i danni materiali e diretti subiti dal contenuto** di proprietà del condominio assicurato e riposto nei locali di uso comune, quali: ripostigli, cantine, box, portineria.

Limite di indennizzo: 10.000,00 euro, per Sinistro e anno assicurativo.

- 16) le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residuati del sinistro.

Limite di indennizzo: 20% dell'indennizzo liquidabile ai termini delle presenti Condizioni di Assicurazione per ogni Sinistro.

- 17) la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi**, anche se ad uso diverso da civile abitazione.

Limite di indennizzo: importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro, per il tempo necessario al ripristino dei locali, con il limite di 1 anno.

- 18) il mancato godimento dei locali** occupati dall'Assicurato proprietario.

Limite di indennizzo: importo della pigione presumibile, per il tempo necessario al Ripristino dei locali, con il massimo di 1 anno.

- 19) i danni agli impianti ed apparecchiature al servizio del Fabbricato** di proprietà delle Aziende dei telefoni, acqua, luce e gas;

- 20) le spese di rimpiazzo del combustibile**, anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Limite di indennizzo: 1%° della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo.

21) gli **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti**, nominati in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza.

Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il limite di 8.000,00 euro per anno assicurativo.

22) i **costi di urbanizzazione** dovuti a Enti o all'Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Limite di indennizzo: 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 8.000,00 euro per Sinistro.

23) i **danni da inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato assicurato.

Limite di indennizzo: 100.000,00 euro, per Sinistro e anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 2.000,00 euro per Sinistro.

Esclusioni: sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocati da:

- produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto o il chrysotile;
- emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 2.3 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.11 Dichiarazione sulle circostanze del rischio, in caso di:

- dichiarazioni inesatte o incomplete sul rischio rilasciate dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione;

il Contraente/Assicurato non perde il diritto all'indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono state fatte in buona fede e senza dolo.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior Premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 2.4 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area. Se l'Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio, sono coperte anche le relative parti di proprietà comune.

Art. 2.5 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione Incendio e altre garanzie è prestata nella forma:
a Valore Intero.

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato⁵ se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato all'art. 8.1.6 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale.

ESEMPI "a VALORE INTERO"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 8.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 1.000.000,00

Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 1.150.000,00

Danno Accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 500.000,00

Verifica dell'adeguatezza della Somma Assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(1.150.000,00 - 1.000.000,00) / 1.150.000,00 \times 100 = 13,04\%$

(> 10% di cui all'art. 8.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

% di eccedenza: 3,04%

Danno Indennizzabile = D.A. x 96,96% = 500.000,00 x 96,96% = 484.800,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 8.1.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Somma assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000,00,00

Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 110.000,00

Danno accertato (D.A.) subito dal Fabbricato = 50.000,00

Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(110.000,00 - 100.000,00) / 110.000 \times 100 = 9,09\%$
(< 10% di cui all'art. 8.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro

⁵ Art. 1907 del Codice Civile



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.6 FRANCHIGIA

Le singole garanzie possono prevedere, in caso di Sinistro, il pagamento dell'indennizzo con applicazione di Franchigie espressamente indicate nelle Condizioni di Assicurazione, che restano a carico dell'Assicurato.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

1° ESEMPIO

Sinistro da Acqua condotta.

Franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione: 200,00

Danno indennizzabile: 1.000,00

Calcolo dell'indennizzo:

$1.000,00 - 200,00$ (Franchigia) => Indennizzo = 800,00

2° ESEMPIO

Limite di indennizzo: 2.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di 250,00

Danno indennizzabile 15.000,00

Calcolo dello Scoperto: 10% del danno indennizzabile = $15.000,00 \times 10\% = 1.500,00$

Danno al netto dello scoperto = $15.000,00 - 1.500,00 = 13.500,00$

Indennizzo: 2.000,00 (pari al limite di indennizzo)

I valori sono espressi in euro

Art. 2.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro familiari conviventi e, in caso di persone giuridiche, da dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da gelo;

- e) causati da ordigni esplosivi e quelli verificatisi in occasione di, scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi salvo quanto indicato dal punto 11) dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione;
- f) da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto indicato al punto 10) dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione;
- g) avvenuti in occasione di guerra, anche civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- h) avvenuti in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- i) avvenuti in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi, nonché accumuli esterni di acqua salvo quanto previsto al punto 14) dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione;
- j) ai lucernari;
- k) da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel Fabbricato assicurato.

L'Assicurazione inoltre non copre:

- l) le spese sostenute per demolire o ripristinare parti di Fabbricato o di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha originato lo spargimento d'acqua.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A - VINCOLO

Se in Polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza di altro testo appositamente concordato tra le Parti in apposita Appendice, vale il seguente:

Questo Contratto è vincolato, fino alla scadenza o estinzione del mutuo, a favore dell'Istituto indicato in Polizza.

Pertanto, Allianz Viva si obbliga:

- a) a riconoscere il vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) a conservarlo inalterato e a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) a non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;
- d) a pagare direttamente all'Istituto la liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;
- e) a notificare all'Istituto, con raccomandata se il Contraente non paga i premi di Assicurazione e a considerare valida ed efficace l'Assicurazione in corso fino a quando sono trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio postale; l'Istituto, ricevuta la comunicazione, può pagare il Premio in sostituzione del Contraente;

- f) a non fare alcuna variazione all'Assicurazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto e a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che riducono la validità e l'efficacia dell'assicurazione.

1 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE FINO A 25.000,00 EURO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione – punto 16) Allianz Viva indennizza per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino punto di scarico, un importo aggiuntivo massimo di 25.000,00 euro, per Sinistro.

2 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – INTEGRAZIONE FINO A 50.000,00 EURO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione – punto 16) Allianz Viva indennizza per le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino punto di scarico, un importo aggiuntivo massimo di 50.000,00 euro, per Sinistro.

3 – AUMENTO FRANCHIGIA DANNI DA ACQUA CONDOTTA (e Franchigia Spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza) A 350,00 EURO PER SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto alle sezioni:

- Incendio – art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione - punto 13), la Franchigia per i danni da acqua condotta è elevata a 350,00 euro per Sinistro;
- Estensioni Facoltative – art. 4.3.1 Spese per la ricerca e riparazione del guasto – se richiamata in Polizza - la Franchigia è elevata a 350,00 euro per Sinistro.

4 – AUMENTO FRANCHIGIA DANNI DA ACQUA CONDOTTA (e Franchigia Spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza) A 500,00 EURO PER SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto alle sezioni:

- Incendio – art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione - punto 13), la Franchigia per i danni da acqua condotta è elevata a 500,00 euro per Sinistro;
- Estensioni Facoltative – art. 4.3.1 Spese per la ricerca e riparazione del guasto – se richiamata in Polizza - la Franchigia è elevata a 500,00 euro per Sinistro.

5 – AUMENTO FRANCHIGIA DANNI DA ACQUA CONDOTTA (e Franchigia Spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza) A 750,00 EURO PER SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto alle sezioni:

- Incendio – art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione - punto 13), la Franchigia per i danni da acqua condotta è elevata a 750,00 euro per Sinistro;
- Estensioni Facoltative – art. 4.3.1 Spese per la ricerca e riparazione del guasto – se richiamata in Polizza - la Franchigia è elevata a 750,00 euro per Sinistro.

3. RESPONSABILITA' CIVILE

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza e sempre in abbinamento alla sezione Incendio e altre garanzie.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 3.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1 – Responsabilità Civile verso Terzi

Allianz Viva si obbliga, nei limiti del Massimale assicurato in Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, compresi i locatari, per:

- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamenti a cose e animali,

avvenuti in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato assicurato e alla conduzione delle parti comuni.

Sono compresi i danni causati da:

- 1) **da fatto doloso** delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- 2) **da incendio, esplosione, implosione e scoppio;**
- 3) **da neve e/o ghiaccio** non rimossi;
- 4) **da caduta di antenne televisive** centralizzate;
- 5) **da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Limite di indennizzo: 10% del Massimale assicurato, con il massimo di 100.000,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.

Scoperto: 10% per Sinistro con il minimo di 500,00 euro.

- 6) **dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti** di pertinenza del Fabbricato, compreso eventuale giardino e parco, anche con piante di alto fusto, piscine, attrezzature sportive e giochi, solo se ad uso esclusivo dei condomini e dei loro ospiti;
- 7) **derivanti dalla committenza**, limitatamente ai seguenti casi:
committenza auto, la garanzia è estesa alla responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei propri dipendenti che, per suo conto, si trovano alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, solo se tali veicoli non sono di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, salvo il diritto di surroga di Allianz Viva nei confronti dei responsabili.

Limiti territoriali: territorio della Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Franchigia: 250,00 per Sinistro.

committenza dei lavori

- ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, Allianz Viva tiene indenne l'Assicurato quale civilmente responsabile per i danni a terzi causati dalle persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, prestano occasionalmente la loro opera a favore dello stesso relativamente alla manutenzione ordinaria e pulizia del Fabbricato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco e di tutto quanto di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- ai sensi di legge, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, in qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato.

- 8) **inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato assicurato.

Limite di indennizzo: 200.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Scoperto: 10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00 euro

DANNI DA ACQUA

Sono compresi inoltre i danni:

- 9) **da spargimento di acqua** a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e/o condizionamento installati nel Fabbricato.

Franchigia: 200,00 euro per Sinistro

Per i danni derivanti da unica causa, la Franchigia si applica una sola volta se è interessata anche la garanzia Acqua Condotta di cui alla sezione 2. Incendio e altre garanzie, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Relativamente ai danni che riguardano le cose poste in locali interrati o seminterrati relative ad attività artigianali o commerciali:

- Limite di indennizzo: 60.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo;
- Scoperto: 10% con il minimo di 150,00 euro

Sono compresi:

- **i danni derivanti da rigurgiti, occlusioni o traboccamenti** di grondaie, pluviali, impianti idrici e igienici, compresi quelli fognari di pertinenza esclusiva del Fabbricato assicurato.

Limite di indennizzo: 15.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia: 250,00 euro per Sinistro

- **ai danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale causata da gelo delle condutture del Fabbricato assicurato.**

Limite di indennizzo: 15.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia: 150,00 euro per Sinistro.

Esclusioni: da spargimento d'acqua causato da rottura imputabile a gelo di condutture installate o interrate all'esterno del Fabbricato.

2-Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria (R.C.O.)

Allianz Viva, entro il limite del Massimale RCO indicato in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare come Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti ai sensi del D. Lgs 10/09/2003 n. 276, addetti alla manutenzione, pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti e conduzioni di questi ultimi;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalla quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

3-Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 276 del 10/09/2003.

Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del Massimale previsto in Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati o somministrati, **per morte, per lesioni personali** da infortunio dalle quali sia derivata una **invalidità permanente non inferiore al 6%** calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'Impresa fornitrice.**

L'Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

4- Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed **è compresa la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri e verso la proprietà comune.**

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la sua parte di proprietà, essa comprende tanto la **responsabilità per i danni di cui il condomino deve rispondere in proprio**, quanto la **responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota**, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Art. 3.2 MASSIMALE

Il Massimale indicato in Polizza deve intendersi unico per Sinistro; esso rappresenta il limite globale di esposizione di Allianz Viva anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie di cui alla presente Sezione, o nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro, salvo quanto previsto dall'art. 8.2.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 3.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'Assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a)
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o rientranti nelle figure professionali previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il Fabbricato assicurato.

Art. 3.5 FRANCHIGIA

Le singole garanzie possono prevedere, in caso di Sinistro, il pagamento dell'indennizzo con applicazione di Franchigie espressamente indicate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che restano a carico dell'Assicurato.

Art. 3.6 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) dall'esercizio nel Fabbricato assicurato di industrie, commercio, arti e professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari;
- 2) derivanti da ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, da lavori edili di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 81/2008;
- 3) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 4) da furto o rapina;
- 5) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 6) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- 7) derivanti da amianto o Crysothile;
- 8) derivanti dalla conduzione delle singole unità abitative;
- 9) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 8) dell'art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- 10) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- 11) da detenzione, impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, in relazione ai rischi assicurati, verificati in connessione con i fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 12) dall'Assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali da qualunque causa determinate.

4. ESTENSIONI FACOLTATIVE

Questa sezione opera in estensione alle sezioni Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile solo se richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 4.1 – GARANZIE ACQUISTABILI

Il Contraente può estendere le coperture assicurative previste dalle sezioni Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile acquistando le garanzie facoltative della presente sezione; dette garanzie sono suddivise in due Gruppi, come sotto indicato, che possono essere acquistati anche separatamente.

Gruppo 1

- Art. 4.2.1 – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio;
- Art. 4.2.2 – Eventi atmosferici;
- Art. 4.2.3 – Gelo;
- Art. 4.2.4 – Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio.

Gruppo 2

- Art. 4.3.1 – Spese per la ricerca e riparazione del guasto.

Operano esclusivamente le Garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.2 ESTENSIONI FACOLTATIVE - GRUPPO 1

Art. 4.2.1 SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga di quanto previsto al punto e) dell'art. 2.7 Esclusioni di cui alla sezione 2. Incendio e altre garanzie, Allianz Viva assicura i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a **tumulti o sommosse** o che perpetrino, individualmente o in associazione, **atti vandalici o dolosi**, compresi quelli di **terrorismo e sabotaggio**.

Sono compresi:

- i danni causati da esplosione o scoppio di ordigni esplosivi;
- i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

Limite di indennizzo: 80% della Somma Assicurata per il Fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia: 300,00 euro, per Sinistro.

Esclusioni:

1. danni da imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
2. danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato per ordine di qualsiasi Autorità;
3. danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da:
 - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura amianto;
 - derivante dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
4. danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
5. danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

Art. 4.2.2 EVENTI ATMOSFERICI

Allianz Viva assicura i danni diretti e materiali causati al Fabbricato assicurato da:

- **trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, vento;** caduta di alberi e urto di cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se direttamente causati dalla violenza di detti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
- **grandine**

Limite di indennizzo: 10.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni a lastre in fibro-cemento.

- **sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve.

Esclusioni:

- danni a lucernai e vetrate non in vetro antisfondamento, a serramenti, all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del Fabbricato;
- danni a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve.

Per tutte le garanzie previste dall'art. 4.2.2:

Limite di indennizzo 80% della Somma assicurata per il Fabbricato per Sinistro e anno assicurativo.

Franchigia: 300,00 euro per Sinistro.

Esclusioni:

- danni subiti da enti mobili all'aperto e installazioni esterne come recinti, cancelli, camini, antenne, insegne, pannelli solari, capannoni presso-statici e simili, nonché a lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento, a fabbricati aperti da uno o più lati.

Art. 4.2.3 GELO

A parziale deroga di quanto previsto al punto g) dell'art. 2.7 Esclusioni della Sezione 2 Incendio e altre garanzie, Allianz Viva assicura i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato assicurato a seguito di **fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni del Fabbricato stesso causata da gelo.**

Limite di indennizzo: 15.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

Franchigia: 150,00 euro.

Esclusioni:

- danni causati alle tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato;
- danni a fabbricati senza impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Art. 4.2.4 RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge⁶ per i danni patrimoniali involontariamente causati a terzi, compresi i condomini, dall'Amministratore del Fabbricato assicurato nell'esercizio della sua attività in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dalla legge e di ogni altro obbligo posto a suo carico da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.

La garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore deve rispondere a norma di legge.

Sono compresi:

- a) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore se non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai singoli condomini per errori imputabili all'Amministratore.

La garanzia opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto se denunciati ad Allianz Viva entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Limite di risarcimento: 5%° della somma assicurata per il Fabbricato, per Sinistro.

Scoperto: 10% con il minimo di 250,00 euro

Limitazione di garanzia: non sono considerati terzi, anche se condomini, l'Amministratore il coniuge, i genitori, i figli e qualunque altro familiare con lui convivente.

⁶ e nei termini dell'art. 1130 del Codice Civile

Esclusioni:

1. multe o ammende diverse da quelle previste al precedente comma b);
2. danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
3. richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
4. danni che non riguardino l'amministrazione del Fabbricato assicurato;
5. omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche o variazioni di polizze assicurative;
6. omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione, salvo quanto previsto dal seguente punto c).

- c) a parziale deroga dell'art. 1.3 Pagamento del Premio, Allianz Viva garantisce il pagamento dei sinistri anche in caso di mancato pagamento della rata di Premio, se dovuta alla responsabilità dell'Amministratore.

Resta fermo il diritto da parte di Allianz Viva all'esazione dei premi scaduti e non pagati.

Limite di garanzia: somme, limiti e garanzie previste dal contratto, per una durata massima di 60 giorni successivi alla scadenza del Premio insoluto.

Limite di indennizzo: 15.000,00 euro per tutti i sinistri occorsi nei 60 giorni successivi alla scadenza del premio insoluto.

Art. 4.3 ESTENSIONI FACOLTATIVE – Gruppo 2

Art. 4.3.1 SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni di cui al punto l) dell'art. 2.7 Esclusioni della sezione 2. Incendio e altre garanzie, Allianz Viva assicura il rimborso delle spese sostenute **per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, comprese quelle interrate**, ed i relativi raccordi, di pertinenza del Fabbricato assicurato, allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ha causato lo spargimento d'acqua, anche conseguente a gelo, comprese le spese per demolire e ripristinare le parti murarie.

Allianz Viva assicura inoltre le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi del gas, di pertinenza del Fabbricato assicurato, in caso di dispersione di gas dai relativi impianti di distribuzione, posti a servizio del Fabbricato, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco dell'erogazione del servizio.

Limite di indennizzo: 3% della somma assicurata per il Fabbricato, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'anno assicurativo.

Franchigia: 250,00 euro, elevata a 350,00 euro se il danno riguarda gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti.

Esclusioni:

- spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia;
- spese inerenti impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento prodotti e installati in data antecedente il 1990.



Art. 4.4 FACOLTÀ DI RECESSO PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga delle norme relative a questa Sezione, solo per agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti possono recedere dalle relative garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente al recesso, Allianz Viva rimborsa pro-rata il Premio imponibile pagato e non goduto previsto per la copertura relativa agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati in Polizza.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) di/da furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare;
- d) avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti, accumuli esterni di acqua, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- e) da bagnamento all'interno del Fabbricato, non causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

6 - GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI – FORMA ASSICURATIVA A VALORE INTERO

A parziale deroga dell'art. 4.2.2 Eventi atmosferici - Esclusioni – Allianz Viva indennizza nella forma assicurativa a valore intero, i danni subiti da pannelli solari (impianti solari termici), se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976 e successivi aggiornamenti, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme CEI EN 61215-1-1, 61730-1 e 61730-2, e successivi aggiornamenti.

Somma Assicurata: 20.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro, tale Scoperto sostituisce la Franchigia operante per l'art. 4.2.2 Eventi atmosferici.

7 - GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI – FORMA ASSICURATIVA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga dell'art. 4.2.2 Eventi atmosferici - Esclusioni –Allianz Viva indennizza nella forma assicurativa a primo rischio assoluto, i danni subiti da pannelli solari (impianti solari termici), se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976 e successivi aggiornamenti, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme CEI EN 61215-1-1, 61730-1 e 61730-2, e successivi aggiornamenti.

Limite di indennizzo: 20.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro, tale Scoperto sostituisce la Franchigia operante per l'art. 4.2.2 Eventi atmosferici.

5. RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza, in abbinamento alle sezioni Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti del Massimale assicurato in Polizza, Allianz Viva si obbliga a tenere indenne i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali (esclusi quelli ad uso diverso), posti auto e box, esistenti nel Fabbricato assicurato, per quanto devono pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi,

per:

- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamenti a cose e animali,

che si possono verificare in relazione ai seguenti rischi:

- relativamente ai conduttori di appartamenti, per la responsabilità civile derivante agli stessi e ai componenti del loro nucleo familiare, da fatti colposi verificati nell'ambito della vita privata e di relazione;
- relativamente ai conduttori di uffici e/o studi professionali, per la responsabilità civile derivante dall'uso e dalla gestione dei locali occupati e dal relativo arredamento;
- conduzione delle dipendenze civili (compresi posti auto e box) dei predetti appartamenti e/o uffici e studi professionali;
- conduzione dei box e posti auto ad uso privato, anche se il fabbricato assicurato è esclusivamente destinato ad essi (destinazione d'uso SL5);
- inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato assicurato

Limite di indennizzo: 50.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo

Scoperto: 10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00 euro

Esclusioni: sono esclusi danni da inquinamento e contaminazione provocati da

- produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto o chrysotile;
- dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 5.2 NUMERO DELLE UNITA' IMMOBILIARI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione si basa sulla dichiarazione resa dal Contraente in sede di sottoscrizione della Polizza che il numero delle unità immobiliari adibite ad uffici e civili abitazioni, compresa l'eventuale del portiere, non supera il numero indicato in Polizza.

In caso di destinazione d'uso del Fabbricato esclusivamente a posti auto o box ad uso privato (descrizione come da SL8), per numero delle unità immobiliari si deve intendere il numero dei box e posti auto che andranno opportunamente dichiarati in Polizza dal Contraente.

In caso di Sinistro, se risultasse che il numero delle unità immobiliari effettive superasse il numero dichiarato in Polizza, Allianz Viva applicherà, in caso di sinistro, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale), quindi risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero delle unità indicate in Polizza e quelle realmente esistenti con l'intesa che il massimale di garanzia si intende ridotto in proporzione.

Art. 5.3 MASSIMALE ASSICURATO

La garanzia è prestata per il medesimo Massimale convenuto in Polizza per la Responsabilità Civile Terzi della precedente Sezione Responsabilità Civile.

Art. 5.4 CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO

In caso di **coesistenza di altra Assicurazione stipulata dal Conduttore della singola unità immobiliare**, per le stesse garanzie, questa estensione è prestata a secondo Rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato e le figure professionali⁷ che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente al Fabbricato assicurato.

Art. 5.6 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per i danni:

- a) che si sono verificati fuori dall'area di pertinenza del Fabbricato e delle relative dipendenze salvo che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno dell'area di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- b) a cose e animali da furto;

⁷ Ai sensi del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276

- c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, demolizioni;
- d) derivanti dallo svolgimento di attività professionali o commerciali;
- e) arrecati da animali;
- f) a cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

6. INFORTUNI

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 6.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

Possono essere assicurate le **persone fisiche** che:

- **risiedono nella Repubblica Italiana;**
- **al momento della sottoscrizione della Polizza e in occasione dei successivi rinnovi annuali hanno meno di 75 anni compiuti.**

Le persone assicurate che raggiungono i 75 anni di età nel corso dell'Assicurazione, rimarranno in copertura esclusivamente fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.

Entro tale scadenza annuale, il Contraente (o l'Assicurato) dovrà comunicare ad Allianz Viva detta circostanza; in assenza di comunicazione, i premi scaduti successivamente alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'età di 75 anni ed eventualmente incassati, verranno restituiti da Allianz Viva al momento della sopravvenuta conoscenza di detta circostanza.

Ogni modifica o integrazione a criteri e requisiti sopra elencati deve essere espressamente concordata tra le Parti, e costituire oggetto di specifica precisazione riportata in Polizza.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva si obbliga a corrispondere alle Persone Assicurate o ai beneficiari di cui ai successivi artt. 6.3 Morte – 8.3.3 Cumulo di indennità – Diritto all'Indennizzo, le somme convenute per **morte o invalidità permanente in caso di infortunio conseguente allo svolgimento, per conto dell'Assicurato, delle mansioni di:**

- **Amministratore del condominio** assicurato per tutte le normali funzioni esercitate, compresi gli infortuni occorsi durante il tragitto di andata e ritorno con uso di mezzi pubblici o privati dalla propria abitazione o ufficio al luogo delle assemblee condominiali legalmente costituite, nel limite di tempo stimato per raggiungere la destinazione;
- **Portiere del condominio o degli addetti al servizio di pulizia,** manutenzione degli impianti e apparecchiature in genere al servizio del Fabbricato o del giardino assicurato;

- **Dell'eventuale sostituto** nominato, in caso di impedimento del titolare del servizio.

Le mansioni assicurate e il numero degli addetti al servizio di pulizia sul singolo contratto sono quelle indicate in Polizza e per le quali viene corrisposto il relativo premio.

Sono compresi gli infortuni dovuti a:

- a) **malore**, la garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza

Esclusioni: malore o incoscienza dovuti a condizione patologica.
- b) **negligenza grave** – la garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e negligenza grave delle Persone Assicurate, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale;
- c) **sforzi muscolari, ernie esclusivamente di carattere traumatico**, per queste ultime:
 - nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere del medico verrà corrisposta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
 - qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.
- d) **diabete** – la garanzia è prestata nei confronti di persone affette da diabete. In caso di Infortunio Allianz Viva corrisponde l'indennizzo ai sensi dell'art. 8.3.2 Criteri di indennizzabilità.

Esclusioni: le conseguenze del diabete.

- e) **le conseguenze di punture di insetti, morsi di animali e rettili**

Esclusioni: malaria

Art. 6.2.1 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie previste dalla presente sezione Infortuni sono prestate a favore dell'Amministratore del condominio, del Portiere o degli addetti al servizio di pulizia o dell'eventuale sostituto nominato, a seconda di quanto indicato in Polizza.

Art. 6.3 MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la Morte delle Persone Assicurate e questa avviene entro 2 anni dalla data dell'Infortunio, Allianz Viva liquida la somma assicurata per il caso di Morte:

- ai beneficiari indicati in Polizza,
- o, in mancanza,
- ai suoi eredi in parti uguali.

salvo quanto previsto dall'Art. 8.3.3 Cumulo di indennità - Diritto all'Indennizzo.

Art. 6.4 INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto da Allianz Viva se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro DUE anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alle valutazioni di cui all'Allegato n. 1) al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto (tabella I.N.A.I.L.).

Per i casi non previsti dalla predetta Tabella, il grado di invalidità permanente sarà stabilito per analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione delle Persone Assicurate.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.5 FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente verrà liquidata nella seguente modalità:

- non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente se questa risulti di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità permanente totale;
- l'indennizzo verrà liquidato soltanto per la parte eccedente, se l'invalidità permanente risulterà superiore al 3% e inferiore o pari al 10%;
- la Franchigia si intende abrogata, se il grado di invalidità permanente accertata risulti superiore al 10%.

Art. 6.6 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dallo svolgimento di attività professionali diverse da quelle indicate al precedente art. 6.2 Oggetto dell'Assicurazione;
- b) dalla guida di natanti a motore, nonché dall'uso e guida di mezzi subacquei ed aerei;
- c) da stato di ubriachezza e quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti allucinogeni e simili;

- d) da proprie azioni delittuose dolose o atti temerari, salvo gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- e) da stato di guerra e insurrezioni;
- f) da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particella atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
- h) da infarti e le ernie, salvo quelle di carattere traumatico di cui al precedente punto c) dell'art. 6.2 Oggetto dell'Assicurazione;
- i) da o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze.

Sono inoltre escluse le infezioni, che sono invece sempre considerate malattie, anche se pandemiche, salvo quanto esplicitamente compreso nell'art. 6.2 Oggetto dell'Assicurazione.

7. TUTELA LEGALE

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Tutela Legale tramite:

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva offre alle Persone Assicurate assistenza legale per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio, in ogni sua fase, in relazione alla tutela del Condominio.

Rientrano nella copertura le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da Allianz S.p.A. comprese le spese della controparte sempreché siano state autorizzate;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita o risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

1) Tutela legale del Condominio

La garanzia è prestata a tutela del Condominio e delle Persone Assicurate per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo e per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione in materia fiscale e amministrativa;
- b) difendersi in un procedimento penale per delitto doloso, purché le Persone Assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tale ipotesi Allianz S.p.A. rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Le persone Assicurate sono sempre tenute da denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Esclusioni: la copertura non opera per i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa

- c) ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali, a persona o a cose, subiti a causa di un fatto illecito di terzi;
- d) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito delle Persone Assicurate. **Tale garanzia opera solo se:**
 - il sinistro è coperto da una Assicurazione di Responsabilità Civile;
 - la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia vale a primo rischio. Resta fermo che Allianz S.p.A. può chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi; in mancanza la presente garanzia non sarà operante;
- e) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per le quali il valore in lite sia superiore a 210,00 euro, relative a:
 - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con le Compagnie di Assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
 - controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
 - controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
- f) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa, di natura pecuniaria e non pecuniaria davanti all'autorità competente.

La garanzia vale:

- per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile assicurato
- per la presunta violazione del D. Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- per la presunta violazione del D. Lgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale solo se la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro. È sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

2) Consulenza legale telefonica

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate al paragrafo 1), per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato potrà richiedere il servizio attraverso le seguenti modalità:

- contattando il proprio Intermediario;
- accedendo all'area clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Art. 7.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore:

- dell'Assicurato;
- dell'Amministratore per fatti connessi allo svolgimento del mandato per il condominio assicurato;
- dei dipendenti dell'Assicurato, per fatti connessi allo svolgimento dei loro incarichi.

In caso di vertenza tra più persone Assicurate, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato indicato in Scheda di Polizza.

Art. 7.3 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al Massimale indicato in Polizza per ciascun sinistro.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 7.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali
- b) della Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 7.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- a) dalle 24:00 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali, procedimento penale e opposizione sanzioni amministrative;
- b) **dopo 90 giorni dal giorno di decorrenza indicato in Polizza, in caso di controversia contrattuale.** Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con Allianz Viva per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo contratto.

Inoltre:

- **La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia**, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di procedura Penale) di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisce a prestazioni di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, sono comprese in garanzia anche le controversie derivanti da materie escluse dalle garanzie di Polizza.
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolte una o più persone assicurate.

La garanzia non opera per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che al momento della stipula del contratto fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 7.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa o tributaria, salvo dove espressamente previsto in Polizza;
- d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- e) per controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;

- f) per vertenze con condomini e conduttori, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa V – Vertenze con i condomini e conduttori, solo se espressamente richiamata in Polizza;
- g) per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- h) per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

V - VERTEENZE CON I CONDOMINI E CONDUTTORI

In estensione a quanto previsto dall'art. 7.6 Esclusioni – punto f) - la garanzia viene estesa alle vertenze con i condomini e/o conduttori per l'inosservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo.

8. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 8.1 INCENDIO E ALTRE GARANZIE ED ESTENSIONI FACOLTATIVE



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 8.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;
- b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza⁸;

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁹.

Deve, inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, e inviarne copia all'Intermediario o ad Allianz Viva;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
- e) fare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Allianz Viva o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico di Allianz Viva nei limiti di quanto previsto dalla legge¹⁰.

Art. 8.1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia, Allianz Viva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Qualora per i rischi assicurati esistano altre polizze, le franchigie applicabili non si cumuleranno tra loro. Quelle previste dalla presente Polizza troveranno perciò applicazione per la sola eventuale eccedenza.

⁸ Art. 1913 del Codice Civile

⁹ Art. 1915 del Codice Civile

¹⁰ Art. 1914 del Codice Civile

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 8.1.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva e uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne congiuntamente un terzo, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà tra le Parti.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8.1.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 8.1.1 – Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che queste cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 8.1.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
- d) stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato;
- e) stimare il valore del Fabbricato al momento del sinistro;
- f) stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.8.1.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.

La determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi limiti previsti.

Art. 8.1.6 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, Allianz Viva risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se il valore del **Fabbricato** stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si applica la regola proporzionale¹¹. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza.

Art.8.1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art.8.1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza è pagato all'Assicurato o al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.



OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 8.1.9 TERMINI DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.7 Esclusioni, lettera a) e 4.5 Esclusioni lettera a).

¹¹ Art. 1907 del Codice Civile

Art. 8.1.10 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato; se ciò non avviene Allianz Viva limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito dall'art. 8.1.4 Mandato dei periti punto d). **La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro DUE anni dalla data del sinistro.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo Allianz Viva potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8.1.11 ANTICIPO INDENNIZZI

Allianz Viva anticipa fino al 50% del presumibile indennizzo, sino ad un massimo di 500.000,00 euro, in base alle risultanze acquisite, se:

- l'Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti dalla Polizza;
- l'Assicurato lo richiede e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del Sinistro";
- non sono sorte contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro;
- il presumibile indennizzo non è inferiore a 50.000,00 euro;
- non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, Allianz Viva anticiperà il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 8.1.12 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa¹², nei confronti dei condomini, dei loro inquilini o locatari, dei parenti degli stessi, dei conviventi, degli ospiti o collaboratori familiari e dell'Amministratore, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Art. 8.2 RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 8.2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):
 - a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - b) fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se Allianz Viva lo richiede, per un componimento amichevole.

¹² Art. 1916 Codice Civile

Se il Contraente o l'Assicurato non presenta o ritarda a presentare la denuncia di sinistro o a inviare la documentazione o gli atti giudiziari o amministrativi, Allianz Viva può rifiutare o ridurre la liquidazione del danno a causa del pregiudizio sofferto¹³.

2) agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.):

- a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- b) dare avviso alla Allianz Viva non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale;
- c) dare indicazione ad Allianz Viva di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive integrazioni e/o modificazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.

Allianz Viva ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'Assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'Assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione ad Allianz Viva di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 8.2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Allianz Viva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. Quando occorre, a nome dell'Assicurato designa legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

Sono a carico di Allianz Viva le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, fino a 1/4 del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese sono ripartite fra Allianz Viva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato sono a carico di Allianz Viva solo se prima autorizzate.

Allianz Viva non riconosce spese incontrate dal Contraente o dalle Persone Assicurate per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

¹³ Art. 1915 del Codice Civile

Art. 8.2.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia è prestata per più Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è a ogni effetto unico, anche se più Assicurati sono corresponsabili fra di loro.

Art. 8.2.4 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il **Fabbricato** è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, Allianz Viva risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se il valore del **Fabbricato** stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si applica la regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza.

Art. 8.3 INFORTUNI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 8.3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni;
- b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, entro 3 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità;
- c) indicare luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell'evento e inviare insieme alla denuncia la certificazione medica;
- d) inviare ulteriori certificati medici sul decorso delle lesioni.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se la morte sopraggiunge durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso ad Allianz Viva.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono:

- sciogliere da segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
- permettere le indagini e gli accertamenti necessari e su richiesta di Allianz Viva, la visita medica da effettuare in Italia, dell'Assicurato da parte dei propri incaricati.

Le spese relative ai certificati medici e alle cure sono a carico dell'Assicurato se non diversamente convenuto.

Se non rispetta questi obblighi, l'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto possono perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.



OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 8.3.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Allianz Viva liquida l'indennizzo dovuto in base alle condizioni di Polizza per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.¹⁴

Non sono indennizzabili, perché conseguenze indirette, l'eventuale influenza dell'Infortunio su tali condizioni e il pregiudizio che tali condizioni possono avere sull'esito delle lesioni causate dall'Infortunio.

Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 8.3.3 CUMULO DI INDENNITÀ – DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Se dopo il pagamento di un'Indennità per Invalidità Permanente ed entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Allianz Viva liquida ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi, la differenza tra quanto pagato per Invalidità Permanente e la somma assicurata per il caso di Morte, se superiore e non chiede il Rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato, prima del pagamento dell'indennizzo, muore per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, Allianz Viva, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi l'eventuale importo già concordato, o, in mancanza, l'importo offerto.

Nel caso in cui non sia stato possibile per Allianz Viva procedere direttamente, prima del decesso, all'accertamento dei postumi invalidanti, **deve essere fornita ad Allianz Viva la documentazione che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti invalidanti, tutta la documentazione medica e la cartella clinica in caso di ricovero, se non ancora inviati.** In tal caso Allianz Viva liquida agli eredi solo l'importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini previsti in Polizza.

Se invece l'Assicurato muore a causa dell'infortunio denunciato, indennizzabile ai termini di Polizza, Allianz Viva, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi il capitale previsto per la garanzia Morte.

Per individuare con certezza gli eredi, devono essere forniti:

- certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;

¹⁴ Art. 1915 del Codice Civile

- se tra gli eredi legittimi ci sono minorenni o soggetti incapaci di agire, il decreto del giudice tutelare che autorizza Allianz Viva alla liquidazione e la esonera da reimpiego delle quote spettanti a tali soggetti;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria a tal fine.

Art. 8.3.4 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, sui miglioramenti che si possono ottenere con adeguati trattamenti terapeutici o sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 8.3.2 - Criteri di indennizzabilità, le Parti, con comunicazione scritta, possono dare mandato, per la decisione a un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune dove ha sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ogni parte sostiene le proprie spese e remunera il proprio medico e contribuisce alla metà delle spese e dell'onorario del terzo medico.

Il Collegio medico, se lo ritiene opportuno, può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a epoca che viene definita dallo stesso e può concedere un acconto sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, senza obblighi di formalità e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa se non in caso di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

In alternativa, le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8.3.5 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. 8.3.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa¹⁵ che le spetta nei confronti di eventuali terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 8.3.7 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Dopo aver:

- valutato il danno
- verificata l'operatività della garanzia
- ricevuto la necessaria documentazione

Allianz Viva liquida quanto dovuto entro 15 giorni.

¹⁵ Art. 1916 Codice Civile

Art. 8.4 TUTELA LEGALE

Allianz Viva affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 8.4.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo ad Allianz S.p.A. trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

La denuncia di Sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- attraverso il proprio Intermediario
- accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire ad Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare ad Allianz S.p.A. un legale - residente nella località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Allianz S.p.A. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.

Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con Allianz S.p.A. o con Allianz Viva.

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato potrà richiedere una consulenza legale telefonica attraverso le seguenti modalità:

- contattando il proprio intermediario
- accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it

Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.

Art. 8.4.2 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Allianz S.p.A. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lett a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare ad Allianz S.p.A. ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, Allianz S.p.A. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Allianz S.p.A. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.25 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata Allianz S.p.A. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste, pena la decadenza dal diritto alle stesse;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Allianz S.p.A., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con Allianz S.p.A., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste;
- l'Assicurato senza preventiva autorizzazione di Allianz S.p.A. non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Allianz S.p.A. pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da Allianz S.p.A. a condizione che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 8.4.3 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO

In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Allianz S.p.A. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito

sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 8.4.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta ad Allianz S.p.A. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Le garanzie prestate prevedono Limiti di indennizzo/Massimali, Scoperti e Franchigie, riportati nelle Tabelle di seguito indicate.

Per maggiori dettagli si rimanda comunque alle singole sezioni.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

• INCENDIO E ALTRE GARANZIE

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Acqua condotta:		
- Rottura accidentale e/o guasto di impianti	Somma Assicurata Fabbricato	200,00 per sinistro
- Occlusione delle condutture impianti idrici e igienici, rigurgito e trabocco fognature	3% della somma assicurata per il Fabbricato (con un minimo di 5.000,00 ed un massimo di 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo)	250,00 per sinistro
Infiltrazioni di acqua piovana e di disgelo	Somma Assicurata Fabbricato	150,00 per sinistro
Furto e guasti a fissi ed infissi	4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Nessuna
Rottura delle lastre	4% della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro	Nessuna
Fenomeno elettrico	5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	150,00 per sinistro
Danni al contenuto di proprietà comune del condominio	10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Nessuna
Spese di demolizione e sgombero	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza, per sinistro	Nessuna
Perdita delle pigioni	1 anno	Nessuna
Mancato godimento dei locali	1 anno	Nessuna
Danni ad impianti e apparecchiature di proprietà delle Aziende dei telefoni, acqua luce e gas		
Spese di rimpiazzo combustibile	1% della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro e per anno	Nessuna

Onorari a periti	5% dell'indennizzo, con un massimo di 8.000,00 per anno assicurativo	Nessuna
Costi di urbanizzazione	5% della somma assicurata per il Fabbricato, con un massimo di 8.000,00 , per Sinistro	Nessuna
Danni da inquinamento	100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 2.000,00 per sinistro
CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)		
A – Vincolo		
1 – Spese di demolizione e sgombero - Integrazione fino a 25.000,00	25.000,00 per sinistro, ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti	Nessuna
2 – Spese di demolizione e sgombero – Integrazione fino a 50.000,00	50.000,00 per sinistro, ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti	Nessuna
3 – Aumento Franchigia danni da acqua condotta (e Franchigia spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza)	Somma Assicurata Fabbricato	350,00 per sinistro
4 – Aumento Franchigia danni da acqua condotta (e Franchigia spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza)	Somma Assicurata Fabbricato	500,00 per sinistro
5 – Aumento Franchigia danni da acqua condotta (e Franchigia spese di ricerca e riparazione del guasto se richiamata in Polizza)	Somma Assicurata Fabbricato	750,00 per sinistro

• **RESPONSABILITA' CIVILE**

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
1) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)		
Spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale grondaie, pluviali, impianti installati nel Fabbricato. <i>Sono previsti i seguenti sottolimiti:</i> - Danni a cosa poste in locali interrati o seminterrati relative ad attività artigianali e/o commerciali - Danni da rigurgiti, occlusioni o traboccamento di grondaie, pluviali, impianti di pertinenza del Fabbricato - Spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale da gelo	Massimale assicurato 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	200,00 per sinistro Per i danni derivanti da un'unica causa, la Franchigia si applica una volta sola anche se è interessata la garanzia Acqua Condotta di cui alla sezione Incendio ed indipendentemente dal numero dei danneggiati. Scoperto 10% con il minimo di 150,00 per sinistro 250,00 per sinistro 150,00 per sinistro
Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	10% del Massimale assicurato (con un massimo di 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo)	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 per sinistro
Committenza:		
- Committenza auto	Massimale assicurato	250,00 per sinistro
- Committente di lavori	Massimale assicurato	Nessuna
Inquinamento accidentale	200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 2.000,00 per sinistro

- **ESTENSIONI FACOLTATIVE (Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile)**

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA		
Gruppo 1		
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio	80% della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo	300,00 per sinistro
Eventi Atmosferici: <i>È previsto il seguente sottolimito:</i> - Grandine	80% della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro e per anno assicurativo 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, limitatamente ai danni subiti da lastre in fibro-cemento	300,00 per sinistro
Gelo	15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	150,00 per sinistro
Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio Per mancato pagamento Premio di Polizza	5% della somma assicurata per il Fabbricato, per sinistro 15.000,00 per tutti i sinistri avvenuti entro 60 giorni dalla scadenza della rata insoluta	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 per sinistro
Gruppo 2		
Spese per la ricerca e riparazione del guasto	3% della somma assicurata per il Fabbricato, per anno assicurativo	250,00 per sinistro, elevata a 350,00 per sinistro se il danno riguarda gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti <i>Tale Franchigia può essere elevata attivando una delle Condizioni Facoltative Incendio 3 – 4 – 5</i>
CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)		
6 – Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – Forma assicurativa a Valore Intero	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 per sinistro; tale Franchigia si intende unica e sostituisce quella operante per gli Eventi Atmosferici
7 – Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – Forma assicurativa a Primo Rischio Assoluto	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 per sinistro; tale Franchigia si intende unica e sostituisce quella operante per gli Eventi Atmosferici

- **RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE UNITA' IMMOBILIARI**

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Conduzione di appartamenti, uffici e/o studi professionali relative dipendenze <i>È previsto il seguente sottolimito:</i> - Inquinamento accidentale	Incluso nel Massimale RCT/RCO	Nessuna
	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 2.000,00 per sinistro

- **INFORTUNI**

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Infurtuni dell'amministratore, del portiere, dell'addetto ai servizi di pulizia e manutenzione o del loro sostituto nominato, avvenuti durante lo svolgimento delle loro mansioni, a seconda di quanto indicato in Polizza	Morte: Somma Assicurata indicata in Polizza a valere per persona Invalidità Permanente: Somma Assicurata indicata in Polizza a valere per persona	Invalidità Permanente: 3% Se il grado di IP accertato > 10% la Franchigia si intende abrogata.

- **TUTELA LEGALE**

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Assistenza legale a tutela del Condominio e delle Persone Assicurate in caso di: a) Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) Procedimento penale per delitto doloso purché prosciolti o assolti in giudicato; c) Controversie relative ai danni extracontrattuali; d) Controversie per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi; e) Controversie relative a inadempienze contrattuali;	Massimale per Sinistro indicato in Polizza	e) Se valore in lite superiore a 210,00

f) Opposizione a sanzione amministrativa (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria).		f) Se Sanzione è pecuniaria solo se somma ingiunta pari a superiore a 1.000,00
CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)		
V – Vertenze con i Condomini e conduttori	Incluso nel Massimale Tutela Legale Massimo 4 denunce per anno assicurativo	Nessuna

I valori sono espressi in euro

9. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ALLIANZ VIVA

Allianz Viva S.p.A.

ARBITRATO

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

L'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

ATTI DI VOLONTARIA GIUDISDIZIONE

Atti previsti dal Codice di Procedura Civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Gli Atti sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo (D.Lgs. 209/2005)

CONTENUTO

Il mobilio e arredamento in genere e le attrezzature costituenti proprietà comune del condominio e riposte nei locali di uso comune.

Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e loro parti.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno ingiusto che deriva da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Esempi: il danno subito nel corso di un incidente stradale; il danno subito alla propria abitazione; il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE

Importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e della preesistenza, se e in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di Assicurazione, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti e/o Limiti di indennizzo che sono poi conteggiati per determinare l'indennizzo dovuto da Allianz Viva.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

È punito con la multa o con la reclusione.

DIPENDENZE E PERTINENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato

dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

ESPLOSIONE

Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi e infissi. Sono compresi:

- centrale termica;
- box;
- recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a mt 1,50;
- muri di contenimento anche di altezza superiore a mt 3,00;
- cancelli;
- attrezzature sportive fisse;
- parco giochi e piscine;

purché realizzate nel Fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti.

Inoltre:

- gli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, sia centralizzati che autonomi;
- gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono);
- gli ascensori, montacarichi, scale mobili;
- le antenne centralizzate, gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione compresi impianti fotovoltaici e pannelli solari;
- le tappezzerie, le tinteggiature, controsoffittature, parquet, moquette, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio;
- gli affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico.

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FISSI E INFISSI

Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che resta a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

IMMOBILE

Qualsiasi Fabbricato o locale.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

Somma dovuta da Allianz Viva in caso di sinistro.

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non coincide con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO

Persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

LASTRE

Lastre di vetro, cristalli o mezzo cristallo o polycarbonato, specchi, iscrizioni e decorazioni installate sugli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato assicurato.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 Codice Penale)

Commette reato di lesioni personali colpose che, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva, entro la somma assicurata, in relazione alle specifiche coperture previste dall'Assicurazione.

MANTO DI COPERTURA DEL TETTO

Complesso degli elementi del tetto (destinati alla protezione dagli agenti atmosferici) escluse le strutture portanti, e coibentazioni, i soffitti e i rivestimenti interni.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamme né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MASSIMALE UNICO

Limite globale per ogni Sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione del Fabbricato assicurato; anche nel caso di evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT, RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

ONERI FISCALI

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc)

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno tra la data di decorrenza dell'Assicurazione e la data della prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive; se l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, coincide con la durata del contratto.

POLIZZA (Scheda di) O CONTRATTO

Documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norma penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI".

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RISARCIMENTO

Somma che Allianz Viva paga al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SCOPERTO

Percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad Esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale)

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

SPESE PERITALI

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso l'uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in

riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO – COPERTURA – SOLAI

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- **Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per il valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il Fabbricato o il rischio locativo il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il Contenuto, il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VALORE INTERO

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 Codice Civile, se dalle stime risulta che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Pagina lasciata volutamente bianca

Allianz Viva S.p.A.

Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

www.allianzviva.itPec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018